



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
PARECER DO COMITÊ DE TERMO DE COMPROMISSO
PROCESSO ADMINISTRATIVO CVM SEI 19957.006244/2020-87
SUMÁRIO

PROPONENTE:

LEONARDO OLIVEIRA D'ELIA.

IRREGULARIDADE DETECTADA:

Divulgação intempestiva de Fato Relevante diante de movimentação atípica dos negócios com ações de emissão de companhia aberta em bolsa (possível descumprimento do disposto no art. 157, §4º, da Lei nº 6.404/76^[1], combinado com os artigos 3º e 6º, parágrafo único, da Instrução CVM nº 358/02^[2]).

PROPOSTA:

Pagar à CVM, em parcela única, o valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

PARECER DA PFE/CVM:

SEM ÓBICE

PARECER DO COMITÊ:

ACEITAÇÃO

PARECER DO COMITÊ DE TERMO DE COMPROMISSO
PROCESSO ADMINISTRATIVO CVM SEI 19957.006244/2020-87
PARECER TÉCNICO

1. Trata-se de proposta de Termo de Compromisso apresentada por LEONARDO OLIVEIRA D'ELIA (doravante denominado "LEONARDO D'ELIA"), na qualidade de Diretor de Relações com Investidores (doravante denominado "DRI") da Biosev S.A. (doravante denominada "Companhia" ou "Biosev"), **previamente à instauração do Processo Administrativo Sancionador ("PAS")** pela Superintendência de Relações com Empresas ("SEP").

DA ORIGEM

2. O processo teve origem em análise da adequação às normas relacionadas à divulgação de informações relevantes ao mercado por parte de administradores da Biosev, em decorrência de oscilações eventualmente atípicas observadas nos indicadores de negócios com ações de sua emissão em bolsa ("BSEV3"), nos dias 24.08.2020, 28.08.2020 e 09.09.2020.

DOS FATOS

3. Em 24.08.2020, a B3 – Brasil, Bolsa, Balcão ("B3") enviou ofício à Biosev questionando sobre a ciência de fato que justificasse a oscilação atípica verificada nos negócios com BSEV3 (no dia a ação abriu sem variação em relação ao preço de fechamento do pregão anterior e fechou em alta de 15,16%).

4. Em 25.08.2020, a Companhia apresentou resposta, por meio de Comunicado ao Mercado, informando não ter conhecimento sobre qualquer ato ou Fato Relevante ("FR") não divulgado ao mercado que pudesse justificar as oscilações atípicas apontadas, tendo ainda acrescentado que, no intervalo de tempo mencionado no Ofício, ocorreram oscilações positivas nos preços em reais de açúcar e etanol.

5. Adicionalmente, a Companhia informou já ter divulgado, em 4 (quatro) Comunicados ao Mercado, o foco no seu "programa de competitividade operacional", mas que não existia: (i) compromisso ou acordo vinculante em relação a potenciais alternativas estratégicas relacionadas ao seu portfólio de ativos; (ii) aprovação corporativa para realizar qualquer potencial alternativa estratégica; e (iii) certeza sobre a implementação de tais alternativas.

6. Em 28.08.2020, mídia digital divulgou notícia informando que o Presidente da Biosev teria desmentido venda da Companhia para empresa do setor de energia (no dia BSEV3 abriu em alta de 4,67%, atingiu máxima de 19,39% e fechou em alta de 17,52%).

7. Em 09.09.2020, foi divulgada, em portal de informação, notícia de que a empresa acima, do setor de energia, estaria em negociações para comprar a unidade de açúcar Dreyfus^[3] (no dia a BSEV abriu em alta de 2,36% e fechou em alta de 21,99%). No mesmo dia, a Companhia divulgou FR prestando esclarecimentos sobre a matéria, tendo: (i) reiterado o fato de seguir focada em seu "programa de competitividade operacional"; (ii) confirmado que estava mantendo tratativas preliminares com a empresa do setor de energia que poderiam, eventualmente, resultar em uma combinação de seus negócios, bem como que teria iniciado discussões com certos bancos credores sobre possível readequação de parte de seu endividamento; e (iii) afirmado não existir, até aquele momento, qualquer acordo ou proposta vinculante sobre potencial transação com a mencionada empresa.

8. Em 09.09.2020, a B3 enviou ofício à Biosev solicitando que informasse se tinha ciência de fato que justificasse oscilação verificada nos negócios com BSEB3.

9. Em 10.09.2020, jornal de grande circulação publicou matéria informando que a mencionada empresa do setor de energia negociava compra da Biosev, e contendo informações na mesma linha das notícias acima relatadas. Na mesma data, a Companhia divulgou Comunicado ao Mercado em resposta ao ofício da B3 retro, contendo, essencialmente, as seguintes informações:

(i) reiterando o que consta do Comunicado ao Mercado de 25.08.2020;

(ii) esclarecendo que, em 28.08.2020, foi concedida e veiculada entrevista pelo Diretor Presidente da Companhia, à plataforma de informação, sobre atual cenário da Companhia, na qual se destacou: (a) uma “virada operacional da Companhia”; (b) o RenovaBio – uma política de Estado que visa a incentivar o aumento da produção e da participação de biocombustíveis na matriz energética do país; e (c) a atuação da Biosev frente às oportunidades de mercado, em linha com seu programa de competitividade operacional, quando o Diretor Presidente foi questionado pela plataforma se a Biosev teria vendido para a mencionada empresa de energia, o que foi negado; e

(iii) reiterando os pontos que constam no parágrafo 7º.

10. Em 28.09.2020, a SEP encaminhou Ofício ao DRI da Biosev para que se manifestasse sobre as referidas oscilações, não tendo o Administrador, em sua resposta, apresentado justificativa válida para a intempestividade na divulgação de FR, o qual só veio a ser divulgado em 09.09.2020.

DA MANIFESTAÇÃO DA ÁREA TÉCNICA

11. De acordo com a SEP:

(i) a B3 enviou ofícios à Companhia, nos dias 24.08.20 e 09.09.20, instando-a a manifestar-se sobre as oscilações atípicas. Assim como nas respostas apresentadas à CVM, por meio de Comunicados ao Mercado, a Companhia informou que estava focada em “oportunidades estratégicas”, mas que nada havia de concreto sobre a operação anunciada pela mídia, tendo, ainda, sinalizado como possível causa para as oscilações de 24 e 28.08.2020 a alta dos preços das “*commodities*” por ela comercializadas, o que não foi corroborado pelas análises realizadas na área;

(ii) também não foram verificadas altas da mesma magnitude nos indicadores de negociação de papéis de emissores do mesmo setor. A própria Companhia, em sua manifestação à CVM, revelou etapas de negociações que já vinham sendo mantidas com o grupo indicado no noticiário, incluindo celebração de Memorando de Entendimentos;

(iii) o FR de 09.09.2020, com conteúdo na mesma linha de “oportunidades estratégicas”, foi divulgado em razão de notícia divulgada por portal de notícias na mesma data (às 16h05), tendo o ativo da Companhia logo em seguida entrado em leilão (encerrado às 16h40), além de ter sido, neste caso, divulgado FR relacionado, de modo que a divulgação tão próxima ao encerramento do pregão não teria sido oportuna. Antes do leilão, não foram verificadas oscilações atípicas nos indicadores considerados (preço, quantidade negociada de títulos e número de negócios). Portanto, no que se refere à data de 09.09.20, a divulgação de FR não teria sido intempestiva; em relação aos dias 24.08.2020 e 28.08.2020, em razão da origem comum das duas atipicidades, bem como de não haver registro de novos fatos entre os dois pregões, considerou-se que a infração pode ser tipificada como ocorrida em 24.08.20, já que a divulgação do FR, neste dia, poderia ter mitigado o risco de negociação de investidores em situação de assimetria informacional na data posterior (28.08.20); e

(iv) em 27.11.2020, em razão da existência de elementos de autoria e materialidade de infração ao art. 157, §4º, da Lei nº 6.404/76 c/c os artigos 3º e 6º, parágrafo único, da Instrução CVM nº 358/2002, a área entendeu pela pertinência de instauração de PAS em face do DRI da Biosev.

DA PROPOSTA DE TERMO DE COMPROMISSO

12. Antes da instauração de PAS, LEONARDO D'ELIA apresentou proposta para celebração de Termo de Compromisso na qual propôs pagar à CVM, em parcela única, o valor de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), de modo a encerrar o presente processo.

DA MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA - PFE

13. Em razão do disposto no art. 83 da Instrução CVM nº 607/19 ("ICVM 607"), conforme PARECER n. 00008/2021/GJU - 1/PFE-CVM/PGF/AGU e respectivos Despachos, a Procuradoria Federal Especializada junto à CVM - PFE/CVM - apreciou, à luz do disposto no art. 11, §5º, incisos I e II, da Lei nº 6.385/76, os aspectos legais da proposta de Termo de Compromisso apresentada, tendo opinado no sentido de **não haver óbice jurídico à celebração de Termo de Compromisso**.

14. Em relação aos incisos I (cessação da prática) e II (correção das irregularidades) do §5º do art. 11 da Lei nº 6.385/76, a PFE/CVM destacou que:

"(...) a conduta apontada como violadora foi realizada em período certo e determinado, **inexistindo indícios de prática continuada**.

A esse respeito cabe registrar o entendimento desta Casa no sentido de que, se *'as irregularidades imputadas tiverem ocorrido em momento anterior e não se tratar de ilícito de natureza continuada, ou não houver nos autos quaisquer indicativos de continuidade das práticas apontadas como irregulares, considerar-se-á cumprido o requisito legal, na exata medida em que não é possível cessar o que já não existe'*. **Pode-se considerar, portanto, que houve cessação da prática ilícita**, atendido assim o requisito do inciso I, do § 5º, do artigo 11 da Lei nº 6.385/1976.

No tocante ao **requisito previsto no inciso II**, do § 5º, do artigo 11 da Lei nº 6.385/1976, **a proposta em análise contempla o pagamento de R\$ 150.000,00** (...)

(...) a suficiência do valor oferecido, bem como a adequação da proposta formulada estará sujeita à análise de conveniência e oportunidade a ser realizada pelo Comitê de Termo de Compromisso, inclusive com a possibilidade de negociação deste e de outros aspectos da proposta, conforme previsto no art. 83, § 4º, da Instrução CVM nº 607, de 2019." **(grifado)**

DA NEGOCIAÇÃO DA PROPOSTA DE TERMO DE COMPROMISSO

15. O Comitê de Termo de Compromisso ("Comitê" ou "CTC"), em reunião realizada em 23.02.2020^[4], ao analisar a proposta de Termo de Compromisso, tendo em vista: (a) o disposto no art. 83 c/c o art. 86, *caput*, da ICVM 607; (b) o fato de a Autarquia já ter celebrado Termos de Compromisso em casos de

divulgação intempestiva de Fato Relevante, como, por exemplo, no PAS CVM 19957.007404/2019-71 (decisão do Colegiado de 12.05.2020, disponível em http://conteudo.cvm.gov.br/decisoes/2020/20200512_R1/20200512_D1796.html)^[5]; e (c) o histórico do PROPONENTE, que não figura em PASs instaurados pela CVM^[6], entendeu que seria possível discutir a viabilidade de um ajuste para o encerramento antecipado do caso em tela. Assim, consoante faculta o disposto no art. 83, §4º, da ICVM 607, o Comitê decidiu negociar as condições da proposta apresentada.

16. Nesse sentido, e tendo em vista, notadamente: (i) o disposto no art. 83 c/c o art. 86, *caput*, da ICVM 607; (ii) a fase em que se encontra o processo; (iii) o histórico do PROPONENTE, que não figura em PASs instaurados pela CVM; (iv) a condição da Biosev entre os emissores de valores mobiliários; (v) o grau de dispersão acionária da Companhia; (vi) o fato de a conduta ter sido praticada após a entrada em vigor da Lei nº 13.506, de 13.11.2017; e (vii) o fato de a Autarquia já ter celebrado Termos de Compromisso em casos de possível divulgação intempestiva de Fato Relevante, conforme acima recordado, o Comitê sugeriu o aprimoramento da proposta apresentada, para assunção de obrigação pecuniária, em parcela única, junto à CVM, no valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

17. Tempestivamente, o PROPONENTE manifestou sua concordância com os termos da contraproposta do Comitê.

DA DELIBERAÇÃO FINAL DO COMITÊ DE TERMO DE COMPROMISSO

18. O art. 86 da ICVM 607 estabelece, além da oportunidade e da conveniência, outros critérios a serem considerados quando da apreciação de propostas de termo de compromisso, tais como a natureza e a gravidade das infrações objeto do processo, os antecedentes e a colaboração de boa-fé dos acusados ou investigados e a efetiva possibilidade de punição no caso concreto^[7].

19. Nesse tocante, há que se esclarecer que a análise do Comitê é pautada pelas grandes circunstâncias que cercam o caso, não lhe competindo apreciar o mérito e os argumentos próprios de defesa, sob pena de convolar-se o instituto de termo de compromisso em verdadeiro julgamento antecipado. Em linha com orientação do Colegiado, as propostas de termo de compromisso devem contemplar obrigação que venha a surtir importante e visível efeito paradigmático junto aos participantes do mercado de valores mobiliários, desestimulando a prática de condutas assemelhadas.

20. Assim, e após êxito em fundamentada negociação empreendida, o Comitê, em deliberação ocorrida em 16.03.2021, entendeu que o encerramento do presente caso por meio da celebração de Termo de Compromisso, com assunção de obrigação pecuniária, em parcela única, junto à CVM, no valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para LEONARDO D'ELIA, afigura-se conveniente e oportuno, eis que ensejaria desfecho adequado e suficiente, inclusive à luz do tratamento do assunto na apreciação de casos semelhantes anteriores, para desestimular práticas semelhantes, em atendimento à finalidade preventiva do instituto de que se cuida, inclusive por ter a CVM, entre os seus objetivos legais, a promoção da expansão e do funcionamento eficiente do mercado de capitais (art. 4º da Lei nº 6.385/76), que está entre os interesses difusos e coletivos no âmbito de tal mercado.

DA CONCLUSÃO

21. Em razão do acima exposto, o Comitê, em deliberação ocorrida em 16.03.2021^[8], decidiu propor ao Colegiado da CVM a **ACEITAÇÃO** da proposta conjunta de Termo de Compromisso apresentada por LEONARDO OLIVEIRA D'ELIA, sugerindo a designação da Superintendência Administrativo-Financeira para o atesto do cumprimento da obrigação pecuniária assumida.

Parecer finalizado em 30.04.2021.

[1] Art. 157. O administrador de companhia aberta deve declarar, ao firmar o termo de posse, o número de ações, bônus de subscrição, opções de compra de ações e debêntures conversíveis em ações, de emissão da companhia e de sociedades controladas ou do mesmo grupo, de que seja titular.

(...)

§4º Os administradores da companhia aberta são obrigados a comunicar imediatamente à bolsa de valores e a divulgar pela imprensa qualquer deliberação da assembleia-geral ou dos órgãos de administração da companhia, ou fato relevante ocorrido nos seus negócios, que possa influir, de modo ponderável, na decisão dos investidores do mercado de vender ou comprar valores mobiliários emitidos pela companhia.

[2] Art. 3º Cumpre ao Diretor de Relações com Investidores enviar à CVM, por meio de sistema eletrônico disponível na página da CVM na rede mundial de computadores, e, se for o caso, à bolsa de valores e entidade do mercado de balcão organizado em que os valores mobiliários de emissão da companhia sejam admitidos à negociação, qualquer ato ou fato relevante ocorrido ou relacionado aos seus negócios, bem como zelar por sua ampla e imediata disseminação, simultaneamente em todos os mercados em que tais valores mobiliários sejam admitidos à negociação.

(...)

Art. 6º Ressalvado o disposto no parágrafo único, os atos ou fatos relevantes podem, excepcionalmente, deixar de ser divulgados se os acionistas controladores ou os administradores entenderem que sua revelação porá em risco interesse legítimo da companhia.

Parágrafo único. As pessoas mencionadas no caput ficam obrigadas a, diretamente ou através do Diretor de Relações com Investidores, divulgar imediatamente o ato ou fato relevante, na hipótese da informação escapar ao controle ou se ocorrer oscilação atípica na cotação, preço ou quantidade negociada dos valores mobiliários de emissão da companhia aberta ou a eles referenciados.

[3] O acordo levaria a Louis Dreyfus a trocar sua subsidiária de açúcar Biosev por uma participação minoritária na mencionada empresa do setor de energia. Também estaria em discussão uma reestruturação de dívida, com possível extensão dos pagamentos da dívida de R \$ 7,3 bilhões (US \$ 1,4 bilhão) da Biosev em troca de a Louis Dreyfus pagar a parte dela antecipadamente.

[4] Deliberado pelos membros titulares de SMI, SNC, SPS e pelos membros substitutos de SGE e da SSR.

[5] No caso concreto, a SEP propôs a responsabilização de DRI de Companhia por

não ter praticado os atos necessários à imediata divulgação de FR, esclarecendo a situação da Companhia ao mercado, na data de 01.02.2019, em infração ao disposto no art. 157, §4º, da Lei nº 6.404/76 c/c os arts. 3º e 6º, p.ú., da ICVM 358. No caso, foi aprovada uma proposta de TC em que o DRI se comprometeu a pagar à CVM R\$ 250 mil, em parcela única, para indenização de danos difusos ao mercado, tendo sido considerado, para a fixação do valor do ajuste, o fato de o PROPONENTE não figurar em outros PASs instaurados pela CVM.

[6] Fonte: Sistema de Inquérito (INQ). Acesso em 17.02.2021.

[7] O PROPONENTE não figura em PASs instaurados pela CVM. Fonte: Sistema de Inquérito (INQ). Acesso em 17.02.2021.

[8] Deliberado eletronicamente pelos membros titulares de SGE, SMI, SNC, SSR e pelo substituto de SPS.



Documento assinado eletronicamente por **Francisco José Bastos Santos, Superintendente**, em 17/05/2021, às 18:44, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Paulo Roberto Gonçalves Ferreira, Superintendente**, em 17/05/2021, às 18:53, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Vera Lucia Simões Alves Pereira de Souza, Superintendente**, em 17/05/2021, às 18:57, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Alexandre Pinheiro dos Santos, Superintendente Geral**, em 17/05/2021, às 23:46, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Guilherme de Paula Aguiar, Superintendente**, em 18/05/2021, às 10:47, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador **1264616** e o código CRC **13E7D39B**.

*This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" **1264616** and the "Código CRC" **13E7D39B**.*